

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Fortalecimiento de la Soberanía Nacional"



Resolución Directoral N° LC2885

Tocache, 30 OCT 2023

Visto: los documentos adjuntos;

CONSIDERANDO:

Que, con el fin de regular el procedimiento, requisitos y criterios técnicos para la selección del personal docente idóneo que ocupe, mediante encargo, las plazas vacantes de cargos directivos, jerárquicos y especialistas en formación docente de las instituciones educativas públicas, así como de especialistas en educación; según lo dispuesto por la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 004-2013-ED, el Ministerio de Educación establece la política y las normas de evaluación docente, y formula los indicadores e instrumentos de evaluación;

Que, conforme a lo dispuesto por el artículo 70 de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el encargo es la acción de personal que consiste en ocupar un cargo vacante o el cargo de un titular mientras dure la ausencia de este, para desempeñar funciones de mayor responsabilidad, el mismo que es de carácter temporal, excepcional, no genera derechos, y no puede exceder el periodo del ejercicio fiscal;

Que, en el artículo 178 del Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, señala que los profesores pueden acceder mediante encargo a los puestos jerárquicos, de subdirectores, directores y de especialistas de las áreas de desempeño laboral señaladas en los literales b), c) y d) del artículo 12 de la Ley de Reforma Magisterial;

Que, de acuerdo al artículo 1° de la RVM N° 147-2023-MINEDU, de fecha 05 de octubre del 2022, se resuelve Derogar la Resolución Viceministerial N° 165-2022-MINEDU, que aprueba la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento".

Asimismo, en el artículo 2° de la RVM N° 147-2023-MINEDU, se resuelve Aprobar la Norma Técnica denominada "Disposiciones para la encargatura de profesores en áreas de desempeño laboral de la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial y su Reglamento", la misma que, como anexo, forma parte de la presente Resolución;

Que, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo 5, numeral 5.3, subnumeral 5.3.1 DE LA CONFORMACION, literal b) establece que: Para los cargos de Jefe de Gestión Pedagógica de UGEL, Especialista en Educación de UGEL, Acompañante Pedagógico de UGEL, cargos directivos de IE y cargos jerárquicos de IE de EBR Secundaria y de ETP, el comité de encargatura se conforma en la UGEL y está integrado por::

- El Jefe de Gestión Institucional, o quien haga sus veces, quien lo preside.
- El Jefe del Área de Gestión Administrativa o quien haga sus veces, en calidad de secretario.
- El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces, como miembro.

Además, en el ítem 5.3.2 de la citada normatividad se establece que cada comité incorpora como miembros alternos a aquellos que desarrollen funciones afines a las que ejercen los miembros titulares en la DRE/UGEL..

Que, con Informe N° 0061-2023-GRSM-DRE/DO-00-UE 303/NEXUS de fecha 24 de octubre del 2023, emitido por la C.P.C Shirley Vanessa Tello Montejo – Responsable NEXUS, concluye que el presente informe es para hacerle de conocimiento que mediante memorando se debe autorizar la conformación del comité de encargatura, según los tipos de cargo, regulado en el numeral 5.3.1 de la norma técnica Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU, debiendo



conformarse los respectivos comités hasta el día lunes 30 de octubre del 2023, debiendo emitir el acto resolutivo respectivo y remitirlo a su sectorista normativo.

Que, con Nota de Coordinación N° 359-2023GRSM/DRE-UE.303.00/RRHH, de fecha 25 de octubre del 2023, emitido por la Econ. Silvia Yantas Alvino – Responsable de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, CUMPLE con trasladar el expediente de referencia donde la responsable de Nexus informa que mediante Memorando se debe autorizar la conformación de comité de encargatura, según los tipos de cargo, lo cual se encuentra regulado en el numeral 5.3.1 de la norma técnica, Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU, debiendo conformarse los respectivos comités hasta el día Lunes 30 de octubre del 2023, debiendo emitir acto resolutivo. Por cuanto sugiere AUTORIZAR para que se realice la proyección de la resolución de conformación del comité de encargatura periodo 2024.



Que, con Memorando N° 196-2022-GRSM-DRE-UGELT/D, de fecha 25 de octubre del 2023, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, autoriza proyectar la Resolución Directoral de conformación del comité de Encargatura periodo 2024, debiendo quedar conforme al siguiente detalle;

CARGO	INTEGRANTES
PRESIDENTE	El Jefe de Gestión Institucional, o quien haga sus veces.
SECRETARIO (A)	El Jefe del Área de Gestión Administrativa o quien haga sus veces.
MIEMBRO	El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces



De conformidad con la Ley N° 29944, Ley de Reforma Magisterial, el Reglamento de la Ley de Reforma Magisterial, aprobado por el Decreto Supremo N° 004-2013-ED y sus modificatorias, la Resolución Viceministerial N° 147-2023-MINEDU;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO. - CONFORMAR la Comisión de Encargatura del Periodo 2024, debiendo quedar conforme al siguiente detalle;

CARGO	INTEGRANTES
PRESIDENTE	El Jefe de Gestión Institucional, o quien haga sus veces.
SECRETARIO (A)	El Jefe del Área de Gestión Administrativa o quien haga sus veces.
MIEMBRO	El Jefe de Recursos Humanos, o quien haga sus veces

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que el cumplimiento de las funciones designadas se ciñe a Ley y bajo su responsabilidad, en caso de incumplimiento genera responsabilidad administrativa.

ARTÍCULO TERCERO. - ENCARGAR, a la Oficina de Atención al Usuario de la UGEL Tocache. NOTIFIQUE la presente Resolución con las formalidades previstas en el Texto Único Ordenado de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General aprobado por Decreto Supremo N° 004 -2019-JUS; al administrado y a las instancias administrativas de la Entidad, para su conocimiento y fines pertinentes.



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE

JDSR/DUGEL
SVYA/GRRHH – JA
MCPD/PROYECT - UGEL